

1. 개정이유

과기부 「국가연구개발혁신법」(’21.1 제정)과 정합성 제고를 위해
해양수산부 연구개발사업 기술료 관리규정을 전부개정하고자 함

2. 주요내용

가. 해양수산 연구개발 성과를 보유한 기술료등납부의무기관의 기술료

징수 및 정부납부기술료 납부 절차(안 제4조)

나. 해양수산 연구개발 성과를 보유한 기관이 직접 실시한 경우 수익의

납부 절차(안 제5조)

다. 정부납부기술료 감면 절차(안 제6조)

라. 기술료등납부의무 미이행 시 제재 요청(안 제8조)

3. 참고사항

가. 관계법령 : 「국가연구개발혁신법」, 「해양수산과학기술 육성법」

나. 예산조치 : 해당없음

다. 합 의 : 과기부 등 관계부처 의견조회 예정

라. 기 타 : 전부개정고시안 첨부

해양수산부 연구개발사업 기술료 관리 규정 전부개정고시안

해양수산부 연구개발사업 기술료 관리 규정 전부를 다음과 같이 개정한다.

제1조(목적) 이 규정은 「국가연구개발혁신법」 제18조, 「해양수산과학기술 육성법」 제10조에 따른 기술료의 징수 및 감면 등에 대한 세부 사항을 정하는 것을 목적으로 한다.

제2조(정의) ① 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "실시"란 「국가연구개발혁신법」(이하 "혁신법"이라 한다) 제2조 제9호에 따라 연구개발성과를 사용·양도·대여 또는 수출하거나 연구개발성과의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위를 말한다.
2. "기술료"란 연구개발성과를 실시하는 권리(이하 "실시권"이라 한다)를 획득한 대가로 실시권자가 연구개발성과를 소유한 연구개발기관(이하 "연구개발성과소유기관"이라 한다)에 지급하는 금액을 말한다.
3. "기술료등납부의무기관"이란 「국가연구개발혁신법 시행령」(이하 "혁신법 시행령"이라 한다) 제19조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 연구개발성과소유기관을 말한다.

4. "정부납부기술료"란 「상법」 제169조에 따른 회사 등 연구개발성과소유기관이 직접 실시하여 얻은 수익 또는 징수한 기술료 중 일부를 해양수산부장관(이하 "장관"이라 한다) 또는 장관이 지정한 전문기관의 장에게 납부하는 금액을 말한다.
5. "기술기여도"란 연구개발활동에 필요한 전체 비용 중 정부지원연구개발비가 차지하는 비중으로, 전문기관의 장과 연구성과기관의 장이 연구개발과제 협약으로 정한 비율을 말한다.
6. "수익"이란 국가연구개발사업을 통한 연구개발성과의 실시로 발생하는 매출액을 말한다.
7. "전문기관"이란 「해양수산과학기술 육성법」(이하 "육성법"이라 한다) 제23조 및 「해양수산과학기술 육성법 시행령」(이하 "육성법 시행령"이라 한다) 제21조제2항제3호에 따른 해양수산과학기술진흥원을 말한다.

② 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 제1항에서 정하는 것 이외에는 혁신법 및 같은 법 시행령에서 정하는 바에 따른다.

제3조(적용범위) 이 규정은 혁신법 제18조제2항, 육성법 제10조, 육성법 시행령 제11조 및 제12조에 따라 정부납부기술료에 한정하여 적용한다.

제4조(기술료 납부) ① 연구개발성과소유기관은 혁신법 제18조제1항에 따라 연구개발성과를 실시하려는 자와 실시권의 내용 및 범위, 기술료 및 기술료 납부방법 등에 관한 계약을 체결한 경우, 계약을 체결한 날

부터 1개월 이내에 기술실시계약 보고서(별지 제1호서식)를 전문기관의 장에게 제출해야 한다.

② 제1항의 계약에 따라 연구개발성과소유기관이 기술료를 징수한 경우 징수한 때부터 1개월 이내에 기술료 징수 결과보고서(별지 제2호서식)를 전문기관의 장에게 제출해야 한다.

③ 기술료를 징수한 기술료등납부의무기관은 기술료를 처음 징수한 날이 속한 해의 다음 해부터 5년이 되는 날 또는 연구개발과제가 종료된 날부터 7년이 되는 날 중 먼저 이르는 날까지 혁신법 시행령 제38조제3항 각 호에 따라 산정(算定)한 납부액을 전문기관의 장에게 납부해야 한다.

④ 전문기관의 장은 제3항에 따라 산정한 납부액과 납부기한을 적은 납부고지서(별지 제8호서식)를 기술료등납부의무기관에 송부해야 한다.

⑤ 제4항에 따른 납부고지서를 받은 기술료등납부의무기관의 장은 그 고지서를 받은 날부터 90일 이내에 제3항에 따라 산정된 납부액을 전문기관의 장에게 현금으로 납부해야 한다.

⑥ 장관은 기술료 납부 실적을 매년 12월 31일까지 과학기술정보통신부장관에게 제출해야 한다.

제5조(연구개발성으로 인한 수익의 납부) ① 기술료등납부의무기관은

혁신법 제18조제2항에 따라 직접 연구개발성과를 실시하여 수익이 발생한 경우에는 그 실시를 한 날이 속하는 해의 다음 해 6월 30일까지

다음 각 호의 자료를 전문기관의 장에게 제출해야 한다.

1. 기술실시 결과보고서(별지 제3호서식)
2. 정부납부기술료 매출실적 확인서(별지 제4호서식)
3. 실시연도 및 전년도 결산재무제표 및 손익계산서
4. R&D성과 매출액 관련 제품/상품/용역 등 세부 항목별 매출명세서
(세금계산서, 거래명세서, 수출신고확인증 등)
5. 연구개발기관 사업부 현황(별지 제5호서식)
6. 그 밖에 매출 발생을 증빙할 수 있는 자료

② 기술료등납부의무기관은 혁신법 제18조제2항에 따라 직접 연구개발성과를 실시하였으나 수익이 발생하지 않은 경우에는 그 실시를 한 날이 속하는 해의 다음 해 6월 30일까지 다음 각 호의 자료를 전문기관의 장에게 제출해야 한다.

1. 기술실시 결과보고서(별지 제3호서식)
2. 정부납부기술료 매출실적 확인서(별지 제4호서식)
3. 실시연도 및 전년도 결산재무제표 및 손익계산서
4. 연구개발기관 사업부 현황(별지 제5호서식)
5. 매출액 미발생 확인서(별지 제6호서식)

③ 기술료등납부의무기관은 연구개발성파로 인한 수익과 기술기여도에 혁신법 시행령 제38조제3항 각 호의 비율을 곱한 금액을 납부해야 한다.

④ 제1항에 따른 매출액 관련 자료를 제출받은 전문기관의 장은 제3항

에 따라 산정한 납부액과 납부기한을 적은 납부고지서(별지 제8호서식)를 기술료등납부의무기관에 송부해야 한다.

⑤ 연구개발성으로 인한 수익이 발생한 기술료등납부의무기관은 수익이 처음 발생한 날이 속하는 해의 다음 해부터 5년이 되는 날 또는 연구개발과제가 종료된 날부터 7년이 되는 날 중 먼저 이르는 날까지 매년 수익이 발생한 해마다 제3항에 따라 산정한 납부액을 납부해야 한다.

⑥ 제4항에 따른 납부고지서를 받은 기술료등납부의무기관의 장은 그 고지서를 받은 날부터 90일 이내에 제3항에 따라 산정한 납부액을 현금으로 납부해야 한다.

⑦ 전문기관의 장은 사회적·경제적 상황 또는 기술 시장의 급격한 환경 변화로 제3항에 따른 기술기여도의 조정이 불가피하다고 인정되는 경우에는 기술료등납부의무기관의 장과 협의하여 그 기술기여도를 변경할 수 있다.

⑧ 혁신법 시행령 제39조제3항의 납부액의 상한에 해당하는 금액을 납부하는 경우에는 제1항과 제2항 각 호의 자료를 제출하지 않을 수 있다. 이 경우 기술료등납부의무기관은 그 뜻을 미리 전문기관의 장에게 문서로 알려야 한다.

⑨ 장관은 기술료 납부 실적을 매년 12월 31일까지 과학기술정보통신부장관에게 제출해야 한다.

제6조(정부납부기술료의 감면 및 납부기간 연장) ① 기술료등납부의무

기관은 다음 각 호에 해당하는 경우 기술료를 감면을 받을 수 있다.

1. 육성법 시행령 제12조제1항에 따른 수산인
2. 해당 연구개발성과가 국가안보와 관련된 경우
3. 사회적·경제적으로 긴급한 상황이 연구개발기관에 발생한 경우
4. 연구개발기관의 경영이 악화된 경우
5. 그 밖에 장관이 납부액 전부 또는 일부를 감면할 필요가 있다고 인정하는 경우

② 기술료등납부의무기관이 육성법 시행령 제12조제2항에 따라 제5조 제1항의 납부액의 상한에 해당하는 금액을 한꺼번에 납부하는 경우 기술료 감면 비율은 100분의 40이다. 단, 고지서를 받은 날부터 90일 이내에 납부하지 않을 경우 감면을 받을 수 없다.

③ 제1항에 따라 기술료등납부의무기관의장이 기술료를 감면받으려는 경우, 별지 제2호서식 또는 별지 제3호서식에 감면사유 및 감면금액을 작성하여 전문기관의 장에게 제출해야 한다.

④ 전문기관의 장의 다음 각 호에 해당하는 사유 발생 시 정부납부기술료의 납부기간을 1년 이내에서 연장할 수 있으며, 기술료등납부의무기관은 납부기간 중에 별지 제7호서식과 지급이행보증보험증권(또는 공증약속어음)을 전문기관의 장에게 제출해야 한다.

1. 천재지변, 재해 등 불가항력적 사유가 발생한 경우
2. 현저한 경영악화로 인하여 정부납부기술료를 정상적으로 납부하기 곤란한 경우
3. 기타 정부납부기술료 납부기간을 연장할 필요가 인정되는 경우

⑤ 기술료등납부의무기관은 제4항에 따른 연장신청 이후 현저한 경영 악화 상태가 지속되는 등의 부득이한 상황 발생 시 1년 이내에서 1회 재연장 신청할 수 있다.

⑥ 기술료등납부의무기관이 분할납부를 신청하려는 경우, 납부기간 연장 또는 재연장 신청 시 별지 제7호서식에 표기하여 제출해야한다.

제7조(전문가 활용) 전문기관의 장은 다음 각 호의 사항에 대한 검토를 위해 외부전문가를 활용할 수 있다.

1. 기술료 징수 대상인지의 결정에 관한 사항
2. 기술료의 감면 및 납부기한 연장 등에 관한 사항
3. 그 밖에 기술료의 계약, 징수, 사용과 관련하여 외부 전문가의 검토가 필요하다고 전문기관의 장이 인정하는 사항

제8조(제재조치) ① 전문기관의 장은 보고서 미제출, 정부납부기술료 미납, 매출액 축소신고, 허위보고 등 기술료등납부의무기관의 부정행위가 발견될 시에는 혁신법 제32조에 따라 장관에게 제재조치를 요청할 수 있다.

② 전문기관의 장은 제1항에 따라 제재조치를 받은 사람 또는 기관이 미납된 정부납부기술료를 납부하는 경우에는 장관에게 제재조치 해제를 요청할 수 있다.

제9조(별도 지침 제정·운영) 전문기관의 장은 이 규정에서 정하는 업무를 효율적으로 수행하기 위하여 장관의 승인을 받아 기술료 관련 별도 지침을 제정·운영할 수 있다.

제10조(재검토 기한) 장관은 이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발령

및 관리에 관한 규정」에 따라 2025년 1월 1일 기준으로 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 고시 시행 전에 체결된 협약 내용이 이 고시와 다를 경우에는 협약 내용에 따른다.

신 · 구조문대비표

현	행	개	정	안
제1조(목적) 이 규정은 「해양수산물과학기술 육성법」 제10조, 「해양수산물과학기술 육성법 시행령」 제11조와 제12조에 따른 기술료의 징수 및 <u>감면</u> 에 대한 세부 사항을 정하는 것을 목적으로 한다.		제1조(목적) ----- 「국가연구개발혁신법」 제18조, 「해양수산물과학기술 육성법」 제10조 ----- ----- <u>감면</u> 등 ----- -----.		
제2조(정의) ① 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.		제2조(정의) ① -----.		
1. “실시”란 「해양수산물과학기술 육성법」(이하 “법”이라 한다) 제10조제1항에 따라 연구개발결과물을 사용(연구개발결과물을 사용하여 생산하는 경우를 포함한다), 양도(기술이전을 포함한다), 대여 또는 수출하는 것을 말한다.		1. “실시”란 「국가연구개발혁신법」(이하 “혁신법”이라 한다) 제2조제9호에 따라 연구개발성과를 사용·양도·대여 또는 수출하거나 연구개발성과의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위를 말한다.		
2. “기술료”란 법 제10조제1항에 따라 연구개발결과물을 실시하는 권리(이하 “실시권”이라 한다)를 획득한 대가로 실시권자가 국가, 전문기관 또는 연구개발결과물을 소유한 기관에 지급하는 금액을 말한다.		2. “기술료”란 연구개발성과를 실시하는 권리(이하 “실시권”이라 한다)를 획득한 대가로 실시권자가 연구개발성과를 소유한 연구개발기관(이하 “연구개발성과소유기관”이라 한다)에 지급하는 금액을 말		

3. “정액기술료”란 「해양수산과학기술 육성법 시행령」(이하 “영”이라 한다) 제11조제1항제1호에 따라 징수할 기술료의 총액을 정액으로 산정한 것을 말한다.

4. “경상기술료”란 영 제11조제1항제2호에 따라 징수할 기술료를 착수기본료 및 매년 매출액의 일정비율로 계산한 기술료의 합계액으로 산정한 것을 말한다.

5. “직접실시자”란 연구개발결과물을 소유한 기관 또는 참여기업으로서, 연구개발결과물을 실시하려는 자를 말한다.

<신 설>

한다.

3. “기술료등납부의무기관”이란 「국가연구개발혁신법 시행령」(이하 “혁신법 시행령”이라 한다) 제19조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 연구개발성과소유기관을 말한다.

4. “정부납부기술료”란 「상법」 제169조에 따른 회사 등 연구개발성과소유기관이 직접 실시하여 얻은 수익 또는 징수한 기술료 중 일부를 해양수산부장관(이하 “장관”이라 한다) 또는 장관이 지정한 전문기관의 장에게 납부하는 금액을 말한다.

5. “기술기여도”란 연구개발활동에 필요한 전체 비용 중 정부지원연구개발비가 차지하는 비중으로, 전문기관의 장과 연구성과기관의 장이 연구개발과제 협약으로 정한 비율을 말한다.

6. “수익”이란 국가연구개발사업을 통한 연구개발성과의 실시로 발생하는 매출액을 말한

<신 설>

② 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 제1항에서 정하는 것 이외에는 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」 및 「해양수산 연구개발사업 운영 규정」(이하 “운영규정”이라 한다)에서 정하는 바에 따른다.

제3조(적용범위) 이 규정은 법 제10조 및 영 제21조제2항제3호에 따라 전문기관의 장이 직접 실시자에 징수하는 기술료(이하 “정부납부기술료”라 한다)에 한정하여 적용한다.

제4조(기술료의 징수 방법 및 절차) ① 전문기관의 장은 연구개발결과물을 소유한 기관(「공공기관의 운영에 관한 법률」 제5

다.

7. “전문기관”이란 「해양수산과학기술 육성법」(이하 “육성법”이라 한다) 제23조 및 「해양수산과학기술 육성법 시행령」(이하 “육성법 시행령”이라 한다) 제21조제2항제3호에 따른 해양수산과학기술진흥원을 말한다.

② -----

----- 혁신법 및 같은 법 시행령-----

-----.

제3조(적용범위) 이 규정은 혁신법 제18조제2항, 육성법 제10조, 육성법 시행령 제11조 및 제12조에 따라 정부납부기술료에 한정하여 적용한다.

제4조(기술료 납부) ① 연구개발성과소유기관은 혁신법 제18조제1항에 따라 연구개발성과를 실시하려는 자와 실시권의 내용

조제3항제1호의 공기업을 포함한다)이 직접 실시하는 경우, 법 제10조 및 영 제21조제2항제3호에 따라 정액기술료 또는 경상기술료를 징수할 수 있다. 다만, 다음 각 호에 해당하는 경우 기술료를 징수하지 아니할 수 있다.

1. 기초연구단계의 연구개발결과물 등 연구개발결과의 활용을 촉진하기 위하여 공개 활용이 필요하다고 인정하는 경우

2. 중간평가 중단과제 또는 최종평가 실패과제의 연구개발결과물에 대한 실시의 경우

3. 그 밖에 해양수산부장관(이하 “장관”이라 한다)이 기술료 징수 대상으로 적합하지 않다고 인정하는 경우

② 전문기관의 장은 기술료 징수를 위해 직접실시자에게 기술료 징수액 등을 정한 별지 제1호 서식의 기술료납부이행계획서 제출을 요청하여야 한다.

③ 직접실시자는 제2항에 따른

및 범위, 기술료 및 기술료 납부방법 등에 관한 계약을 체결한 경우, 계약을 체결한 날부터 1개월 이내에 기술실시계약 보고서(별지 제1호서식)를 전문기관의 장에게 제출해야 한다.

② 제1항의 계약에 따라 연구개발성과소유기관이 기술료를 징수한 경우 징수한 때부터 1개월 이내에 기술료 징수 결과보고서(별지 제2호서식)를 전문기관의 장에게 제출해야 한다.

③ 기술료를 징수한 기술료등납부의무기관은 기술료를 처음 징수한 날이 속한 해의 다음 해부터 5년이 되는 날 또는 연구개발과제가 종료된 날부터 7년이 되는 날 중 먼저 이르는 날까지 혁신법 시행령 제38조제3항 각 호에 따라 산정(算定)한 납부액을 전문기관의 장에게 납부해야 한다.

④ 전문기관의 장은 제3항에 따라 산정한 납부액과 납부기한을 적은 납부고지서(별지 제8호서식)를 기술료등납부의무기관에

요청일로부터 30일 이내에 기술료납부이행계획서를 전문기관의 장에게 제출하여야 하며, 이 경우 기술실시계약을 체결한 것으로 본다.

④ 전문기관의 장은 영 제11조 제2항 및 제21조제2항제3호에 따라 다음 각 호의 경우 기술료를 분할하여 징수할 수 있다.

1. 직접실시자의 요청이 있는 경우

2. 그 밖에 전문기관의 장이 분할하여 징수하는 것이 타당하다고 인정하는 경우

⑤ 직접실시자는 제1항에 따른 기술료를 현금으로 납부해야 하며, 정액기술료를 분할 납부하고자 하는 경우에는 지급이행보증보험증권 등과 같은 보증을 제공해야 한다.

⑥ 국제공동연구의 경우에는 기술료 징수에 관한 사항을 협약으로 정하는 바에 따라 달리 정할 수 있다.

⑦ 소멸시효의 도래 등 제5항에 따라 제출된 보증을 변경할 필

송부해야 한다.

⑤ 제4항에 따른 납부고지서를 받은 기술료등납부의무기관의 장은 그 고지서를 받은 날부터 90일 이내에 제3항에 따라 산정된 납부액을 전문기관의 장에게 현금으로 납부해야 한다.

⑥ 장관은 기술료 납부 실적을 매년 12월 31일까지 과학기술정보통신부장관에게 제출해야 한다.

요가 있는 경우에는 전문기관의
장에게 변경 승인을 받아 대체
보증 또는 담보를 제출하여야
한다.

제5조(정액기술료 징수율 및 징수
기간) ① 제4조제1항에 따른 정
액기술료는 직접실시자가 사용
한 정부출연금에 다음 각 호의
비율을 곱한 금액으로 산정한
다.

1. 중소기업 : 정부출연금의 10
퍼센트
2. 중견기업 : 정부출연금의 20
퍼센트
3. 대기업(중소기업 및 중견기
업이 아닌 기업을 말한다. 이
하 같다) : 정부출연금의 40퍼
센트

<신 설>

<신 설>

제5조(연구개발성으로 인한 수익
의 납부) ① 기술료등납부의무
기관은 혁신법 제18조제2항에
따라 직접 연구개발성과를 실시
하여 수익이 발생한 경우에는
그 실시를 한 날이 속하는 해의
다음 해 6월 30일까지 다음 각
호의 자료를 전문기관의 장에게
제출해야 한다.

1. 기술실시 결과보고서(별지
제3호서식)
2. 정부납부기술료 매출실적 확
인서(별지 제4호서식)
3. 실시연도 및 전년도 결산재
무제표 및 손익계산서

4. R&D성과 매출액 관련 제품/
상품/용역 등 세부 항목별 매
출명세서(세금계산서, 거래명
세서, 수출신고확인증 등)

5. 연구개발기관 사업부 현황

<신 설>

② 정액기술료는 기술실시계약 체결일로부터 5년 이내에 납부하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 전문기관의 장은 직접 실시자의 요청이 있는 경우 2년 이내의 범위에서 납부기한을 1회 연장할 수 있다.

<신 설>

(별지 제5호서식)

6. 그 밖에 매출 발생을 증빙할 수 있는 자료

② 기술료등납부의무기관은 혁신법 제18조제2항에 따라 직접 연구개발성과를 실시하였으나 수익이 발생하지 않은 경우에는 그 실시를 한 날이 속하는 해의 다음 해 6월 30일까지 다음 각 호의 자료를 전문기관의 장에게 제출해야 한다.

1. 기술실시 결과보고서(별지 제3호서식)
2. 정부납부기술료 매출실적 확인서(별지 제4호서식)
3. 실시연도 및 전년도 결산재무제표 및 손익계산서
4. 연구개발기관 사업부 현황(별지 제5호서식)
5. 매출액 미발생 확인서(별지 제6호서식)

③ 기술료등납부의무기관은 연구개발성과로 인한 수익과 기술 기여도에 혁신법 시행령 제38조 제3항 각 호의 비율을 곱한 금액을 납부해야 한다.

<신 설>

④ 제1항에 따른 매출액 관련 자료를 제출받은 전문기관의 장은 제3항에 따라 산정한 납부액과 납부기한을 적은 납부고지서(별지 제8호서식)를 기술료등납부의무기관에 송부해야 한다.

<신 설>

⑤ 연구개발성으로 인한 수익이 발생한 기술료등납부의무기관은 수익이 처음 발생한 날이 속하는 해의 다음 해부터 5년이 되는 날 또는 연구개발과제가 종료된 날부터 7년이 되는 날 중 먼저 이르는 날까지 매년 수익이 발생한 해마다 제3항에 따라 산정한 납부액을 납부해야 한다.

<신 설>

⑥ 제4항에 따른 납부고지서를 받은 기술료등납부의무기관의 장은 그 고지서를 받은 날부터 90일 이내에 제3항에 따라 산정한 납부액을 현금으로 납부해야 한다.

<신 설>

⑦ 전문기관의 장은 사회적·경제적 상황 또는 기술 시장의 급격한 환경 변화로 제3항에 따른 기술기여도의 조정이 불가피하

<신 설>

<신 설>

제6조(경상기술료 징수율 및 징수
기간) ① 전문기관의 장은 제4
조제1항에 따라 경상기술료를
징수하는 경우, 직접실시자에
대해 착수기본료를 우선 징수할
수 있다. 착수기본료는 직접실
시자가 사용한 정부출연금에 다
음 각 호의 비율을 곱한 금액으
로 산정한다.

1. 중소기업: 정부출연금의 1퍼

다고 인정되는 경우에는 기술료
등납부의무기관의 장과 협의하
여 그 기술기여도를 변경할 수
있다.

⑧ 혁신법 시행령 제39조제3항
의 납부액의 상한에 해당하는
금액을 납부하는 경우에는 제1
항과 제2항 각 호의 자료를 제
출하지 않을 수 있다. 이 경우
기술료등납부의무기관은 그 뜻
을 미리 전문기관의 장에게 문
서로 알려야 한다.

⑨ 장관은 기술료 납부 실적을
매년 12월 31일까지 과학기술정
보통신부장관에게 제출해야 한
다.

제6조(정부납부기술료의 감면 및
납부기간 연장) ① 기술료등납
부의무기관은 다음 각 호에 해
당하는 경우 기술료를 감면을
받을 수 있다.

1. 육성법 시행령 제12조제1항

센트

2. 중견기업: 정부출연금의 2퍼

센트

3. 대기업: 정부출연금의 4퍼

트

<신 설>

<신 설>

② 착수기본료는 기술실시계약 체결일로부터 90일 이내에 납부하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 전문기관의 장은 직접실시자의 요청이 있는 경우 60일 이내의 범위에서 납부기한을 1회 연장할 수 있다.

③ 전문기관의 장은 제1항에 따른 착수기본료 외에도 연구개발 결과물의 실시를 통해 발생한 매출액에 대하여 다음 각 호의 비율을 곱한 금액을 징수할 수 있다. 이 때 경상기술료의 누적

에 따른 수산인

2. 해당 연구개발성과가 국가안보와 관련된 경우

3. 사회적·경제적으로 긴급한 상황이 연구개발기관에 발생한 경우

4. 연구개발기관의 경영이 악화된 경우

5. 그 밖에 장관이 납부액 전부 또는 일부를 감면할 필요가 있다고 인정하는 경우

② 기술료등납부의무기관이 육성법 시행령 제12조제2항에 따라 제5조제1항의 납부액의 상한에 해당하는 금액을 한꺼번에 납부하는 경우 기술료 감면 비율은 100분의 40이다. 단, 고지서를 받은 날부터 90일 이내에 납부하지 않을 경우 감면을 받을 수 없다.

③ 제1항에 따라 기술료등납부의무기관의장이 기술료를 감면받으려는 경우, 별지 제2호서식 또는 별지 제3호서식에 감면사유 및 감면금액을 작성하여 전문기관의 장에게 제출해야 한

징수액은 정부출연금을 초과하여서는 아니 된다.

1. 중소기업: 매출액의 1퍼센트

2. 중견기업: 매출액의 2퍼센트

3. 대기업: 매출액의 4퍼센트

④ 제3항에 따른 경상기술료는 매출이 발생한 회계연도부터 5년 또는 과제협약종료 후 7년 중에서 먼저 도래한 시점까지 납부하여야 한다.

⑤ 직접실시자는 과제 종료 후부터 정부납부기술료 납부 종료 시까지 매 회계연도말로부터 4개월 이내에 전문기관의 장에게

다.

④ 전문기관의 장의 다음 각 호에 해당하는 사유 발생 시 정부납부기술료의 납부기간을 1년 이내에서 연장할 수 있으며, 기술료등납부의무기관은 납부기간 중에 별지 제7호서식과 지급이행보증보험증권(또는 공증약속어음)을 전문기관의 장에게 제출해야 한다.

1. 천재지변, 재해 등 불가항력적 사유가 발생한 경우

2. 현저한 경영악화로 인하여 정부납부기술료를 정상적으로 납부하기 곤란한 경우

3. 기타 정부납부기술료 납부기간을 연장할 필요가 인정되는 경우

⑤ 기술료등납부의무기관은 제4항에 따른 연장신청 이후 현저한 경영악화 상태가 지속되는 등의 부득이한 상황 발생 시 1

다음 각 호를 첨부한 경상기술료 보고서를 제출하고 정부납부 기술료를 납부하여야 한다.

1. 해당 회계연도 재무제표
 2. 해당 회계연도 경상기술료 관련 제품/상품/용역 등 목록 및 세부사양(별지 제3호 서식)
 3. 해당 회계연도 경상기술료 관련 제품/상품/용역 등 세부 항목별 매출명세서(별지 제4호 서식)
 4. 그 밖에 매출발생을 증빙할 수 있는 자료
 5. 매출 미발생시 사유서(별지 제5호 서식)
 6. 제1호부터 제5호까지에 관한 서류에 대한 회계기관의 확인서
- <신 설>

제7조(기술료의 감면) ① 영 제12조제1항에 따라 기술료를 감면 받고자 하는 직접실시자는 별지

년 이내에 1회 재연장 신청할 수 있다.

⑥ 기술료등납부의무기관이 분할납부를 신청하려는 경우, 납부기간 연장 또는 재연장 신청시 별지 제7호서식에 표기하여 제출해야한다.

<삭 제>

제2호 서식의 기술료 감면신청서를 전문기관의 장에게 제출하여야 한다.

② 전문기관의 장은 제1항에 따른 기술료 감면신청서의 타당성을 검토한 자체의견서를 첨부하여 장관에게 제출하고, 장관의 승인을 받아 기술료의 전부나 일부를 감면 조정할 수 있다.

③ 영 제12조제2항에서 정하는 조기납부 기간별 정액기술료 감면 비율은 다음 각 호와 같다.

1. 기술실시계약 체결일로부터 6개월 이내에 현금으로 일시에 납부하는 경우 : 40퍼센트

2. 기술실시계약 체결일로부터 1년 이내에 현금으로 일시에 납부하는 경우 : 30퍼센트

3. 기술실시계약 체결일로부터 2년 이내에 현금으로 일시에 납부하는 경우 : 20퍼센트

④ 실시기관이 중소기업 또는 중견기업인 경우로서 기술실시계약 체결 전 6개월 이내 해당 연구개발과제의 고도화 및 사업화를 위하여 만 18세 이상 34세

이하의 참여연구원(이하 “청년
인력”이라 한다)을 신규채용한
경우, 전문기관의 장은 정부납
부기술료의 징수를 기술실시계
약 체결 시부터 2년 동안 유예
할 수 있다.

⑤ 전문기관의 장은 실시기관이
기술실시계약 체결일로부터 2
년 후 시점까지 제4항에 따라
신규채용한 청년인력의 고용을
유지하고 있는 경우, 유예된 정
부납부기술료를 해당 인력에 대
해 2년간 지급한 급여의 100분
의 50에 해당하는 금액 이내에
서 감면한 후 징수할 수 있다.
다만, 실시기관이 청년인력의
고용을 기술실시계약 체결일로
부터 2년간 유지하지 못하거나
변경을 요구할 경우에는 제출된
기술실시 보고서 기한일 기준
기술료를 징수한다.

제8조(전문가 활용) 전문기관의
장은 다음 각 호의 사항에 대한
검토를 위하여 외부전문가를 활
용할 수 있다.

1. 기술료 징수 대상 여부의 결

제7조(전문가 활용) -----

---- 위해 -----

-----.

1. ----- 대상인지-----

정에 관한 사항

2.·3. (생략)

제9조(제재조치) ① 전문기관의 장은 직접 실시자가 정부납부 기술료 납부의무를 성실히 이행하지 아니하는 경우 운영규정 제43조에 따른 제재조치 평가단의 심의를 거쳐 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」 별표 4의2에 따라 장관에게 제재조치를 요청할 수 있다.

② 전문기관의 장은 제1항에 따라 제재조치를 받은 자 또는 기관이 미납된 정부납부기술료를 납부하는 경우에는 장관에게 제재조치 해제를 요청할 수 있다.

제10조 (생략)

제11조(재검토 기한) 장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2018년 1월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

2.·3. (현행과 같음)

제8조(제재조치) ① 전문기관의 장은 보고서 미제출, 정부납부 기술료 미납, 매출액 축소신고, 허위보고 등 기술료등납부의무 기관의 부정행위가 발견될 시에는 혁신법 제32조에 따라 장관에게 제재조치를 요청할 수 있다.

② -----
----- 사람 -----

-----.

제9조 (현행 제10조와 같음)

제10조(재검토 기한) 장관은 -----

대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2025년 1월 1일 기준으로 3년-----
----- 말한다) 마
다 ----- 해야 -----.

현행	개정안